

1500333-21.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... nos autos, por se tratar de crime de tráfico de drogas praticado em plena via pública e de posse de arma irregular, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500333-21.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500333-21.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.823/06, porque, no dia26 de janeiro de 2020, por volta das 20h20, na Avenida Ascenso Ferreira, nº 10591, Trevo, nesta Cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem como, possuía arma de fogo de uso permitido, calibre 38, marca Rossi, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 60/65), sendo a denúncia recebida (fls. 69).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 87).

Em alegações finais (fls. 92/98 e 109/118), o Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade da prisão e das provas dela derivadas, e, no mérito, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do flagrante e de eventuais provas dele advindas, vez que a conduta de “guardar” drogas é de natureza permanente e, assim, nos termos do art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do lar, são excluídas as situações de flagrante delito das hipóteses em que proibido o ingresso em domicílio sem o consentimento do proprietário, razão pela qual desnecessária a autorização judicial para realização da busca em residência em tais circunstâncias. Dessa forma, “caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno” (STJ-5ª Turma, HC nº 183.110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 04.08.11, DJe 17.08.11), razão pela qual a busca domiciliar realizada no imóvel, sem amparo de mandado judicial, não constitui violação de domicílio e nem, tampouco, contamina as provas colhidas (STJ-5ª Turma, HC nº 135.491/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.02.10, DJe 29.03.10).

No mais, a materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 53/56) e pelo laudo de exame de arma de fogo e munições (fls. 99/103).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em interrogatório judicial, confessou a posse da arma de fogo e drogas localizadas em sua residência. Salientou que a droga se destinava ao consumo pessoal, ao passo que a arma de fogo estava sendo guardada para um amigo. Relatou, por derradeiro, que estava tomando banho, ocasião em que notou os policiais já no interior de sua residência.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em juízo, relataram que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico, visualizaram indivíduo que tentava se evadir da abordagem policial, razão pela qual exararam ordem de parada ao agente, que ignorou-os e adentrou ao local dos fatos.

Salientaram que adentraram ao imóvel em perseguição ao acusado, conseguindo realizar a abordagem já no interior da residência. Afirmaram, por derradeiro, que o réu possuía sacola de plástico preta em mãos, contendo porções de droga em seu interior, além de quantia em dinheiro, indicando, ainda, o local onde estaria guardada a arma de fogo na lavanderia da residência.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo. Por derradeiro, a testemunha Pâmela nada soube esclarecer sobre os fatos, pois não se encontrava na residência no momento da prisão.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo, pois, a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal. Também devidamente confirmada pela provas a posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, cuja operacionalidade e supressão da numeração foram devidamente constatadas pelo laudo pericial (fls. 99/103), não havendo que se falar, assim, em desclassificação da conduta.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.823/06, restando a individualização da pena.

1) Do crime de tráfico:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão; porém, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do STJ.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (STJ - HC nº 178.964/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

2) Do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão; porém, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

As penas privativas de liberdade deverão ser somadas, a teor do disposto no art. 69 do CP, a resultar, pois, em reprimenda final de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, por se tratar de crime de tráfico de drogas praticado em plena via pública e de posse de arma irregular, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.823/06, na forma do art. 69 do Código Penal, a cumprir pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do art. 312 do CPP, com fulcro no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista ter respondido ao processo solto e

comparecido em juízo quando intimado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à devolução aos interessados e/ou destruição/doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA